Resolución Directoral N°.....00002812.....

Tocache, 27 OCT. 2026

VISTO:

El memorando N° 0867-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 10 de agosto de 2026, el Informe Final de Instrucción N°010-2026-GRSM/UGEL-T/ST-PAD, de fecha 10 de agosto de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (74) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

1. Del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador:

Que, mediante Resolución del Organo Instructor N° 008-2026-UGEL-T/OI, de fecha 26 de junio del 2026, se resuelve: **INICIAR** Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del servidor DAVID VALQUE MORON, identificado con DNI N° 71882555, servidor contratado mediante la modalidad CAS, quien se encuentra bajo los alcances del D. Leg. 1057; y, por lo tanto, le resulta aplicable la Ley del Servicio Civil y su Reglamento.

Que, el mencionado servidor fue notificado con la Resolución del Organo Instructor N° 0008-2026-UGEL-T/OI, de fecha 26 de junio del 2026, el 02 de julio del 2026, no habiendo ingresado descargo alguno hasta la fecha.

2. De los hechos Imputados al servidor:

Que, los hechos conforme a la resolución del Organo Instructor N° 008-2026-UGEL-T/OI, de fecha 26 de junio del 2026 y que le fueron imputados son:

- Que, mediante la Resolución Ministerial N° 082-2026 – MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Lineamientos para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2026", norma en virtud del cual participa en el concurso el servidor David VALQUE MORON, quien con fecha 16 de marzo del 2026 firma su contrato administrativo de servicios N° 22-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH.

- Que, mediante informe N° 225-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 25 de mayo del 2026, la Responsable de la Oficina de Recursos Humanos UGEL – T, informa que, con Oficio N° 342-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 13 de mayo del 2026, la UGEL Tocache envía el documento (título profesional) al Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP) Alto Huallaga Tocache, sobre la veracidad del Título Profesional Técnico en Computación e Informática de DAVID VALQUE MORON (…).

- Que, mediante Oficio N° 18-2026-IESTPAH-T/DG, de fecha 19 de mayo del 2026, el Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público *(IESTP) Alto Huallaga Tocache, remite la información académica solicitada indicando que: "(…) Del señor* ***Valque Morón David****: según información del título (…) en nuestros archivos y sistemas no coinciden al titular siendo así que*

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.
https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

el número de título institucional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe".

- Por todo ello, se le atribuye a David Valque Morón, el haber presentado documento falso en el procedimiento para el contrato administrativo de servicios N° 22-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH., firmado en virtud de Resolución Ministerial N° 082-2026 – MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado "Lineamientos para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2026".

3. Análisis del caso en concreto y calificación de la conducta.

Que, revisado el expediente administrativo, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, del estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo, corresponde evaluar la sanción o absolución sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, que entre otros se encuentra su derecho a: ***exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba***, haciendo de ello un razonamiento de los hechos y jurídicos respetando los principios de tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Que, mediante la Resolución del Organo Instructor N° 0008-2026-UGEL-T/OI, de fecha 26 de junio del 2026, el servidor fue notificado el 02 de julio del 2026 del inicio del procedimiento administrativo sancionador, no habiendo ingresado su descargo hasta la fecha, cumpliendo la administración con su deber de garantizar el ejercicio de su derecho defensa y el ofrecimiento de los medios de prueba que considera conveniente; por lo que teniendo en cuenta que, "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso"; se infiere que, en este caso se ha seguido el procedimiento respetando los principios del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248° del T.U.O de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, en el desarrollo del Procedimiento la Secretaría Técnica del PAD, ha realizado actuaciones administrativas de donde tenemos el informe de la Responsable de Oficina de Gestión de Recursos Humanos y documentales que se describe a continuación:

- El informe N° 008-2026-GTR/UGEL-T, de fecha 19 de mayo del 2026, donde la Especialista Administrativo del Area de Recursos Humanos, informa sobre la verificación del título profesional presentado por David Valque Morón.

- El informe N° 0225-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH, de fecha 25 de mayo del 2026, mediante el cual la responsable de la Oficina de Recursos Humanos UGEL – T, informa sobre el control posterior realizado al proceso de selección y contratación administrativa de servicios, y que David Valque Morón, no cuenta con título profesional, ya que el número de título profesional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe, por lo tanto según actas el señor se retiró al cursar el ciclo 3 en el año 2025-I.

- El contrato administrativo de servicios N° 22-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH. de fecha 16 de marzo del 2026.

- El documento denominado "**Titulo Profesional**", a nombre de David Valque Morón, como Profesional Técnico en Computación e Informática, expedido por el I.E.S.T.P. "Alto Huallaga".

- El Oficio N° 018-2026-IESTPAH-T/DG, de fecha 19 de mayo del 2026, donde en la conclusión se señala: "Del señor **Valque Morón David**, según información del título en nuestros archivos y sistema no coinciden al titular, siendo así que el número de título institucional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe.

- El Informe N° 06-2026-S.A.JPV-IESTP, de fecha 15 de mayo del 2026, donde se señala: CONCLUSION SEGÚN ACTAS Y SISTEMA:
"según información del título adjunto al oficio, en nuestros archivos y sistema no coinciden al titular, siendo así que el número de título institucional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe. Según actas el señor VALQUE MORON DAVID se retiró solo al cursar el ciclo 3 en el 2015-I".

- Nota de Coordinación N° 046-2026-GRMS-DRE-UGELT/D, de fecha 26 de mayo del 2026, que remite informe sobre documentación falsa presentado por per personal administrativo.

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

3.1. Identificación de la falta imputada y norma jurídica vulnerada:

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el ex servidor **David Valque Morón**, identificado con DNI N° 71882555, al momento de la comisión de los hechos imputados, se encontraba bajo el régimen laboral del D. Leg. 1057, ya que fue contratado bajo los alcances de dicha norma; por lo que, a criterio de la Secretaría Técnica, se considera que le son aplicables al presente caso la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057 y su Reglamento aprobado por D.S. N°040-2014-PCM (entra en vigencia el PAD en fecha 14/09/2014). Asimismo, en caso de no configurar las faltas enmarcadas en dichas bases legales, deben ser aplicables las faltas e infracciones al Código de Ética de la Función Pública o por las establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley N°28175-Ley del Marco del Empleo Público, la Ley N° 30493 y las demás que señale la Ley, para todo aquel personal que desempeñe función pública.

En el presente caso, la **tipificación** de los hechos específicamente se encuentra en Ley del Código de Etica de la Función Pública, Ley 27815. **Artículo 6.- Principio de la Función Pública** El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: (...) **2. Probidad** Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. (...) **4. Idoneidad** Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **5. Veracidad** Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos; concordante con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Artículo 85.- Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (...) q) Las demás que señale la Ley y el Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM). Artículo 100°.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815. También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria (...) y en las previstas en la Ley 27815.

3.2. Hechos que determinan la comisión de la falta y los medios probatorios que sustentan la responsabilidad del servidor Germán Rojas Cornelio y su valoración probatoria.

- Que, en el presente caso no ha existido un pronunciamiento sobre los hechos de parte del ex servidor David Valque Morón, por lo que corresponde evaluar los actuados consistentes en documentales y analizar los hechos y las corroboraciones existentes sobre los mismos.

- El documento denominado "**Titulo Profesional**", a nombre de David Valque Morón, como Profesional Técnico en Computación e Informática, expedido por el I.E.S.T.P. "Alto Huallaga", que demuestra la existencia del documento cuestionado y su uso en el proceso de contratación.

- El informe N° 0225-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH, de fecha 25 de mayo del 2026, mediante el cual la responsable de la Oficina de Recursos Humanos UGEL – T, informa sobre el control posterior realizado al proceso de selección y contratación administrativa de servicios, y que David Valque Morón, **no cuenta con título profesional**, ya que el número de título profesional pertenece a otro profesional y el código MINEDU **es una serie que no existe**, por lo tanto según actas el señor se retiró al cursar el ciclo 3 en el año 2025-I y demuestra las actuaciones administrativas para la verificación de la información presentada y el resultado de esta.

- El oficio 342-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 13 de mayo del 2026, dirigido al Director del Instituto Superior Tecnológico Público "Alto Huallaga" Tocache, mediante el cual se solicita información sobre la veracidad de título profesional técnico y constancia de estudios.

- El oficio N° 018-2026-IESTPAH-T/DG, de fecha 19 de mayo del 2026, donde en la conclusión se señala: "Del señor **Valque Morón David**, según información del título en nuestros archivos y sistema no coinciden al titular, siendo así que el número de título institucional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe, lo que demuestra la falsedad de dicho documento.

- El Informe N° 06-2026-S.A.JPV-IESTP, de fecha 15 de mayo del 2026, donde se señala: CONCLUSION SEGÚN ACTAS Y SISTEMA: "según información del título adjunto al oficio, en nuestros archivos y sistema no coinciden al titular, siendo así que **el número de título institucional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe**. Según actas el señor VALQUE MORON DAVID se retiró solo al cursar el ciclo 3 en el 2015-I". **(la negrita y subrayado es nuestro)**

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

- El contrato administrativo de servicios N° 22-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH. de fecha 16 de marzo del 2026, lo que demuestra le vínculo laboral obtenido con el documento falsificado presentado al momento del proceso de contratación.

De todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el servidor procesado administrativamente se encuentra bajo los alcances del D. Leg. 1057 (CAS), es necesario precisar que le resulta aplicable el **Código de Ética de la Función Pública**, Ley Nº 27815, que de*fine al* ***Empleado Público*** de la siguiente manera*: "Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto".* Y dispone que el servidor público actúa entre otros bajo los siguientes **principios**: 1. **Respeto**.- *Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento;* ***Lealtad y Obediencia****. - Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución;* ***Justicia y Equidad.****- Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.* Principios que han sido quebrantados conforme se ha detallado precedentemente.

3.3.- Pronunciamiento sobre la comisión de la falta: En base a los actuados y de la revisión de los documentos que obran en el expediente; y, teniendo en cuenta que el ex servidor **David Valque Morón**, identificado con DNI Nº 71882555, se encontraba contratado bajo el régimen laboral del D. Leg. 1057, conforme a su contrato administrativo de servicios, de fecha N° 22-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/UGA/RR.HH, de fecha 16 de marzo del 2026, resulta aplicable al presente caso la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057 y su Reglamento aprobado por D.S. N°040-2014-PCM (entra en vigencia el PAD en fecha 14/09/2014). Asimismo, en caso de no configurar las faltas enmarcadas en dichas bases legales, deben ser aplicables las faltas e infracciones al Código de Ética de la Función Pública o por las establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley N°28175, Ley del Marco del Empleo Público.

En el presente caso, la tipificación de los hechos **específicamente** se encuentra en **Ley del Código de Etica de la Función Pública, Ley 27815. Artículo 6.- Principio de la Función Pública** El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: (…) **2. Probidad** Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. (…) **4. Idoneidad** Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **5. Veracidad** Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos; concordante con la **Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Artículo 85.-** Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (…) **q)** Las demás que señale la Ley y el Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM), que en su Artículo 100°, señala: **Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815**: También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria (…) y en las previstas en la Ley 27815.

Que, en mérito a los antecedentes y las documentales existentes y análisis de su contenido a efectos de valorar jurídicamente la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo sobre este caso en particular; y sujetándose al procedimiento establecido, se evidencia que se ha respetado las garantías del debido proceso, por cuanto al servidor en PAD no se le ha vulnerado: ***el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba***, al margen si lo ejerció o no, por lo que se ha procedido respetando los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, sobre el particular, se debe indicar que los funcionarios y servidores públicos tienen obligaciones sobre cómo actuar, le son exigibles no solo ser personas idóneas, profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Esto supone mantener una conducta éticamente intachable, apegándose a postulados de respeto, lealtad, entre otros; haciendo prevalecer en todo momento el interés general sobre

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

el privado. La ética pública señala principios y valores que guían la conducta del servidor público, para que sus acciones sean correctas y reflejen el respeto y la confianza, fortaleciendo con ello la imagen de los servidores públicos y del gobierno.

En el presente caso, al recabar información, se ha logrado obtener documentales suficientes para tomar una decisión, ya que existe una **información oficial** del I.E.S.T.P. "Alto Huallaga", donde se da respuesta al Oficio N° 342-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, cursado a dicha casa de estudios e informa que: "según información del título adjunto al oficio, en nuestros archivos y sistema no coinciden al titular, siendo así que **el número de título institucional pertenece a otro profesional y el código MINEDU es una serie que no existe**. Según actas el señor VALQUE MORON DAVID se retiró solo al cursar el ciclo 3 en el 2015-I; sin embargo dicho título permitió adjudicar una plaza a dicho servidor conforme se ha verificado del contrato administrativo de servicios N° 22-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH. de fecha 16 de marzo del 2026, lo que demuestra le vínculo laboral obtenido con el documento falsificado presentado al momento del proceso de contratación, infringiendo de ese modo el Código de Etica de la Función Pública, Ley 27815, que de conformidad con su artículo 10, inciso 1, la transgresión de los principio es considerado infracción, generando responsabilidad administrativa pasible de sanción.

Por otro lado, queda claro que el presente procedimiento no se le ha vulnerado el derecho a la defensa al haber el procesado quien tuvo la oportunidad de ejercer su derecho al ser emplazado con el inicio del del PAD, y con ello pudo presentar su descargo, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos, siendo su facultad ejercer ese derecho; por lo cual se infiere que éste Órgano Instructor no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248° del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, el Órgano Instructor bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por lo que en el presente caso se cuenta con elementos de convicción (documentos) que han sido expuestos y que denotan la transgresión de la norma, conducta que se encuentra tipificada como tal, por lo que garantía de tipicidad y legalidad se encuentra garantizado.

Que, los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por lo que en el presente caso se cuenta con elementos de convicción (documentos) que han sido expuestos y que denotan la transgresión de la norma, conducta que se encuentra tipificada como tal, por lo que garantía de tipicidad y legalidad se encuentra garantizado.

3..4.- Sobre la determinación de la sanción aplicable: Que, del estudio de autos se aprecia que la posible sanción debe ser proporcional a la presunta falta cometida el cual se determina evaluando la existencia de las siguientes condiciones de la Ley N°30057, previstas en el artículo 87º literal:

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.	No aplica.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.	No aplica.
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber	No aplica.

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

de conocerlas y apreciarlas debidamente.	
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.	En un proceso de evaluación y competencia.
e) La concurrencia de varias faltas.	No aplica.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.	No aplica.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.	No aplica.
h) La continuidad en la comisión de la falta.	No aplica.
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso.	Permitió acceder y cobrar las remuneraciones en el cargo de auxiliar sin cumplir los requisitos

Que, en el presente procedimiento sancionador es de aplicación los principios *de **razonabilidad y proporcionalidad**;* para ello se debe tener en cuenta que el principio de razonabilidad sugiere una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación".

Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc).

Por otro lado, se debe tener en cuenta que tanto la Secretaría Técnica como el Órgano Instructor han procedido con sujeción al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al servidor en PAD no se le ha vulnerado **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba**; respetando siempre los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material.

En tal sentido, para efectos de lo dispuesto en el artículo 91° de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, se deja constancia que, conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, se ha cumplido con identificar de manera explícita la relación entre los hechos y la falta y ha señalado los criterios para la determinación de la sanción de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en la normatividad legal aplicable al caso específico.

Que, en base a la documentación válidamente obtenida, y con hechos acreditados y corroborados, permite emitir una conclusión justa y razonable en cuanto a la determinación de la sanción en el proceso administrativo disciplinario del servidor Germán Rojas Cornelio; por lo que, de conformidad con el D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, el D. Leg. 276, Ley 28275, Ley Marco del Empleo Público y Ley 30057, Ley del Servicio Civil, el Código de Etica de la Función Pública, Ley 27815; y, conforme a la exposición de las razones jurídicas y normativas expuestas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- IMPONER sanción administrativa disciplinaria, de suspensión de UN AÑO sin goce de remuneraciones, a **David Valque Morón**, identificado con DNI N° 71882555, ex servidor contratado bajo los alcances del D. Leg. 1057, por haber vulnerado el Código de Etica de la Función Pública, Ley 27815, referido a los principios de **Probidad**, **Idoneidad** y **Veracidad**; concordante con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y el Reglamento de la Ley N° 30057 (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM).

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado al ex servidor **David Valque Morón**, de conformidad con el procedimiento y formalidades que se señala en el T.U.O. de la Ley N°27444 (Art. 20° y 21°), para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- PONER de conocimiento al señor David Valque Morón que tiene derecho a interponer los recursos administrativos previstos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El término para la interposición de los recursos de Reconsideración o Apelación es de quince (15) días hábiles perentorios.

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

00002812

Artículo 4.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Responsable de Escalafón, Planillas y Administración de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Firmado digitalmente por:
TAFUR CAMPOS Glodean James FAU
20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
Fecha: 27/10/2026 08:16:14-0500
Cargo: DIRECTOR UGEL TOCACHE

PFH /ST

Documento Nro: 016-2026185015. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=13496dddA6eab74f06zb6d3a63325e063151

San Martín
GOBIERNO REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL TOCACHE – ATENCIÓN AL USUARIO

" AÑO DE LA ESPERANZA Y FORTLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

NOTIFICACION N°114-2026

ANTECEDENTE : Memorando N°0867-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 27-10-2026

1.-RESOLUCIÒN DIRECTORAL N°0002812-2026 donde resuelve:
IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN DE UN AÑO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: Prof. DAVID VALQUE ROLDAN
CARGO EX CIST
CONDICIÓN Contratado
DNI 71882555
Celular 912208246
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 29 / 10 /2026 **HORA:** 12.07 pm.

FIRMA



HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las ..... Horas del día ...../...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSMrespecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos:
Color de puerta:	
Número de pisos	A la derecha:
Otra caractrística:	A la izquierda:

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : .....
DOMICILIO : .....
DNI N.º : .....
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: .....
FECHA: .....

FIRMA

HUELLA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Oficina de Administración U.E. 303 OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA TOCACHE

V°B°

LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Oficina de Administración U.E. 303 OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA TOCACHE

LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171